

1517610-87.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1517610-87.2019.8.26.0050 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

1517610-87.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Luciano Félix do Nascimento Junior, devidamente qualificado nos autos na fl. 10, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 06/junho/2019, por volta das 10h30, nas dependências da Estação de Trem da Luz, Bom Retiro, nesta cidade, mediante violência contra a vítima Mariana Batista Muller, teria subtraído, para si, um aparelho celular, marca Motorola, de propriedade da ofendida Mariana.

De acordo com a denúncia, no desembarque do trem, o indiciado desferiu forte empurrão na ofendida, o que caracterizou a violência, e roubou o celular de Mariana; a vítima solicitou ajuda de populares, que capturaram o indiciado; o denunciado, para não ser surpreendido na posse do bem roubado, jogou-o numa lixeira, fato este que foi percebido pela testemunha Ivaneia; agentes de segurança ferroviário compareceram ao local e, com o apoio de policiais civis, confirmado o

crime, realizaram a prisão em flagrante delito do indiciado.

A denúncia (fl. 55) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/51) e foi regularmente recebida em 27/junho/2019 (fls. 57/58).

O acusado foi citado/notificado (fl. 86) e apresentou resposta à acusação (fl. 142).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams), sendo o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de furto; em requerimento subsidiário, solicitou a aplicação da pena no mínimo legal, fixando-se regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.

Decido.

Durante a instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O réu é confesso em relação à subtração do aparelho celular.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Luciano Félix do Nascimento Júnior, 24 anos, confirmou ter furtado o celular; não a agrediu; apenas tirou o celular da bolsa dela; acredita que populares empurraram a vítima que passou a desconfiar do acusado (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Mariana Batista Muller contou que, quando foi trabalhar, logo que a porta do trem abriu, "sentiu um empurrão muito forte" atrás de mim; estava ouvindo música e percebeu que ela parou; ao colocar a mão, sentiu falta do seu aparelho celular; o réu ficou olhando para trás olhando para a depoente nervoso; foi atrás dele e o segurou, acusando-o do roubo; ele negava e começou a correr para fugir; gritou por socorro, momento em que outros rapazes vieram em seu auxílio; durante a revista do réu, uma faxineira do metrô apareceu dizendo que o réu acabara de se livrar do celular, atirando-o no lixo; encontrou seu celular nessa lixeira; reconheceu o réu através do Teams; (áudio sistema SAJ).

A testemunha Ivaneia Pereira Ribeiro, quando ouvida na fase inquisitiva, relatou que: INFORMA A DEPOENTE QUE É FUNCIONÁRIA DA EMPRESA "TONANNI" E EXERCE SUA FUNÇÃO NA ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM - LUZ; CONTA QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA EM SEU LOCAL DE SERVIÇO QUANDO PERCEBEU VIU UMA MOÇA "MARIANA BATISTA MULLER" SOLICITANDO QUE UM INDIVÍDUO "LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR" DEVOLVESSE O SEU APARELHO DE TELEFONE CELULAR E COMEÇOU A PEDIR SOCORRO; INFORMA QUE NO MOMENTO QUE MARIANA COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO DIVERSOS USUÁRIOS COMEÇARAM AGREDIR LUCIANO COM O INTUITO QUE O APARELHO DE TELEFONE FOSSE DEVOLVIDO; CONTA QUE VIU O MOMENTO EM QUE LUCIANO JOGOU O APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA LIXEIRA DO LOCAL E INFORMOU PARA MARIANA, A QUAL RETIROU O APARELHO DA LIXEIRA SENDO E LUCIANO ESTAVA SENDO SEGURADO POR DIVERSOS POPULARES ATÉ A CHEGADA DOS POLICIAIS (fls. 06) (áudio sistema SAJ).

O agente de segurança - Danilo da Silva Mombach - disse que uma mulher sentiu falta do celular dela de dentro da bolsa; na confusão que houve na escada rolante, uma funcionária pediu apoio do segurança; ao chegar, o réu estava detido, sendo acusado por uma moça (áudio sistema SAJ).

O policial civil - Fabio Batista - narrou que fazia diligência na estação de trem visando coibir a famosa "trombada" onde o acusado tromba com a vítima e pega o celular; ao ouvir gritos, se dirigiu até lá; o réu estava sendo segurado por populares; a vítima estava próxima e acusava o réu de pegar seu celular; ela disse que sentiu um empurrão e passou a sentir falta do celular; lembra que havia uma faxineira que dizia ter visto o réu se livrando do celular, jogando-o no lixo (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do delito, existem provas suficientes da subtração do bem.

Como se vê, a declaração da vítima somada à confissão parcial do réu e narrativa das testemunhas, indicam a participação de Luciano no evento.

Portanto, correto afirmar que o envolvimento do acusado restou devidamente comprovado, devendo responder pelo delito praticado.

O bem subtraído foi recuperado somente após a ofendida ter solicitado auxílio aos populares e a testemunha observar o réu dispensando o telefone em uma lixeira, o que torna o delito consumado, uma vez que por um breve espaço de tempo o denunciado obteve a posse tranquila da res.

E, ainda, se assim não fosse, há a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral - Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima – Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

A tese defensiva para desclassificação para o delito de furto não merece prosperar. A ofendida relatou que foi empurrada pelo denunciado, o que caracteriza a violência que tipifica o delito de roubo.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, “qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe o roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, 2016, p. 932).

Neste sentido, da Colenda 13ª Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Mérito. Materialidade e autoria bem

demonstradas. Réu que foi abordado pela polícia e reconhecido pela vítima imediatamente após o cometimento do delito. Incabível a desclassificação. Vítima narrou ter sofrido forte empurrão do réu, que quase a levou ao chão e derrubou seus pertences. Precedentes. Dosimetria. Manutenção da pena-base no mínimo, sendo a violência empregada insita ao tipo. Manutenção do regime aberto, diante da dimensão da pena, da primariedade e da ausência de circunstâncias negativas na dosimetria. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1505414-70.2018.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

E, ainda, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples. Recurso da Defesa - desclassificação para o delito de furto - INVIABILIDADE - Violência empregada para a subtração da "res" - empurrão. Redução da pena-base - IMPOSSIBILIDADE. Manutenção do regime inicial fechado - Apelante reincidente. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1509961-85.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Apelação Criminal - ROUBO. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência exercida mediante empurrão contra a vítima. Oitiva da vítima coerente e uníssona. Prova testemunhal - Reconhecimento da tentativa. Improcedência. Inversão da posse do bem. Réu que teve a posse mansa e pacífica, ainda que por curto espaço de tempo - Recurso do Ministério Público. Majoração da pena-base. Impossibilidade. Consideração das circunstâncias do crime, culpabilidade e comportamento da vítima. Circunstâncias que não evidenciaram, concretamente, maior gravidade da conduta além daquela inerente ao tipo penal - Regime aberto. Manutenção. Entendimento dos Tribunais Superiores em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Apelos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1503982-62.2018.8.26.0536; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

A Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA:

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o artigo 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites

previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes, sendo que as demais circunstâncias do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 20).

Assim, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Nada a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, pois a pena base foi fixada no mínimo legal.

Levando-se em conta as diretrizes estabelecidas nos artigos 33, §2º, 'b' e §3º e 59, todos do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no aberto. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar Luciano Félix do Nascimento Junior, qualificado nos autos na fl. 10, incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento, em regime aberto, da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal ao condenado.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Faculto ao acusado o direito de recorrer desta em liberdade.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 27 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.